

Términos y Condiciones de Uso — Brokitech Turnos

Versión del documento: 3.2

Vigente desde: 26 de julio de 2026

Prestador: Brokitech S.A.S., CUIT 30-71888888-9, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

1. Aceptación

Al crear una cuenta o usar Brokitech Turnos ("el Servicio"), aceptás estos Términos. Si contratás en representación de una persona jurídica, declarás tener facultades suficientes para obligarla.

Si no estás de acuerdo con alguna cláusula, no uses el Servicio.

2. Definiciones

- Cliente: persona humana o jurídica que contrata el Servicio.
 - Usuario Final: persona que reserva un turno con el Cliente a través del Servicio.
 - Contenido del Cliente: datos que el Cliente carga o genera en el Servicio.
 - Plan: modalidad de suscripción contratada, según el documento Planes y Precios.
-

3. Objeto y licencia de uso

Brokitech otorga al Cliente una licencia no exclusiva, intransferible y revocable para usar el Servicio en modalidad SaaS durante la vigencia de la suscripción y conforme a estos Términos.

El Servicio se presta "tal como está" y como software como servicio: no se entrega código fuente, no se instala en servidores del Cliente y no se transfiere titularidad sobre el software.

4. Cuenta y credenciales

- El Cliente es responsable de la veracidad de los datos de registro.
 - Las credenciales son personales e intransferibles. El Cliente responde por toda actividad realizada con su cuenta.
 - Ante sospecha de acceso no autorizado, el Cliente debe notificar a soporte@brokitech.com de inmediato.
 - Brokitech puede exigir autenticación en dos pasos. Es obligatoria en los planes Negocio y Enterprise.
-

5. Uso aceptable

El Cliente se obliga a no:

1. Enviar mensajes masivos no solicitados (spam) a través del Servicio.
2. Usar el Servicio para actividades ilícitas, engañosas o fraudulentas.
3. Cobrar señas por servicios que no tiene intención o capacidad de prestar.
4. Cargar datos personales de terceros sin base legal para hacerlo.
5. Cargar datos sensibles (salud, biométricos, judiciales) en campos de texto libre.
6. Intentar acceder a datos de otras cuentas, vulnerar controles de seguridad o realizar ingeniería inversa.
7. Revender, sublicenciar o prestar el Servicio a terceros como si fuera propio, salvo acuerdo escrito de partner.
8. Automatizar el uso del panel o de la API de forma que degrade el rendimiento para otros clientes.
9. Usar el Servicio para eludir las políticas de WhatsApp o de Mercado Pago.

El incumplimiento habilita a Brokitech a suspender la cuenta de inmediato, con notificación posterior.

6. Obligaciones del Cliente respecto de los Usuarios Finales

El Cliente es el responsable del tratamiento de los datos de sus Usuarios Finales. En consecuencia, se obliga a:

- Informar a sus Usuarios Finales sobre el tratamiento de sus datos.
- Obtener el consentimiento cuando corresponda.
- Atender los pedidos de acceso, rectificación y supresión que reciba.
- Definir y comunicar su política de cancelación y reintegro de señas.

Brokitech actúa como encargado del tratamiento y solo procesa esos datos según las instrucciones del Cliente.

7. Pagos, señas y rol de Brokitech

7.1 Suscripción

El precio, ciclo y condiciones de facturación son los del documento Planes y Precios, que forma parte integrante de estos Términos.

7.2 Señas

Brokitech no interviene como parte en la relación entre el Cliente y el Usuario Final. Las señas se cobran directamente en la cuenta de Mercado Pago del Cliente. Brokitech no retiene, administra ni custodia esos fondos en ningún momento, y no percibe comisión sobre ellos.

En consecuencia:

- La política de cancelación y reintegro la define y ejecuta exclusivamente el Cliente.
- Los reclamos de Usuarios Finales por reintegros deben dirigirse al Cliente.
- Brokitech no es responsable por la prestación efectiva del servicio contratado por el Usuario Final.

7.3 Mora

Pasados 15 días de mora, la cuenta pasa a modo lectura. Pasados 60 días, se elimina definitivamente. La reactivación requiere regularizar la deuda.

8. Disponibilidad y mantenimiento

- Brokitech procura la disponibilidad continua del Servicio, con un SLA contractual del 99,5% mensual para los planes Negocio y Enterprise.
- Las ventanas de mantenimiento programado (martes de 03:00 a 05:00, hora de Argentina) no computan como indisponibilidad y se anuncian con 48 h de anticipación.
- No computan como indisponibilidad las fallas de terceros (Meta, Mercado Pago, proveedores de infraestructura), ni los casos de fuerza mayor, ni las causadas por uso indebido del Cliente.

8.1 Compensación por incumplimiento del SLA

Si en un mes calendario la disponibilidad cae por debajo del 99,5% en un plan con SLA, el Cliente puede solicitar un crédito:

Disponibilidad mensual	Crédito sobre el abono del mes
99,0% – 99,49%	10%
95,0% – 98,99%	25%
Menos de 95,0%	50%

El crédito se solicita dentro de los 30 días, se aplica al ciclo siguiente y es el único remedio por indisponibilidad.

9. Propiedad intelectual

- El software, la marca, el diseño y la documentación del Servicio son propiedad exclusiva de Brokitech.
- El Contenido del Cliente es propiedad del Cliente. Brokitech no adquiere derechos sobre él más allá de la licencia limitada necesaria para prestar el Servicio.
- Brokitech puede usar métricas agregadas y anonimizadas (que no permitan identificar al Cliente ni a personas) para mejorar el producto y publicar estadísticas del sector.
- Si el Cliente envía sugerencias o ideas de mejora, Brokitech puede implementarlas libremente y sin contraprestación.

10. Dependencia de terceros

El Servicio depende de plataformas de terceros: WhatsApp Cloud API (Meta), Mercado Pago y proveedores de infraestructura y modelos de lenguaje.

El Cliente reconoce que cambios en las políticas, precios o disponibilidad de esos terceros pueden afectar funcionalidades del Servicio. Brokitech se compromete a comunicar esos cambios y a buscar alternativas razonables, pero no responde por decisiones unilaterales de dichos terceros.

11. Garantías y limitación de responsabilidad

11.1

El Servicio se presta sin garantía de que sea ininterrumpido o libre de errores, más allá de los compromisos expresos de estos Términos.

11.2

Brokitech no responde por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de chance ni daño reputacional.

11.3

La responsabilidad total acumulada de Brokitech, por cualquier concepto y en cualquier período de doce meses, se limita al monto efectivamente abonado por el Cliente en los últimos doce meses por el Servicio.

11.4

Estas limitaciones no aplican en casos de dolo o culpa grave de Brokitech, ni respecto de derechos irrenunciables que la legislación argentina reconozca al Cliente cuando revista carácter de consumidor.

12. Indemnidad

El Cliente mantendrá indemne a Brokitech frente a reclamos de terceros derivados de:

- El contenido que el Cliente carga en el Servicio.
 - El incumplimiento del Cliente de la normativa de protección de datos.
 - La relación comercial entre el Cliente y sus Usuarios Finales, incluidos reclamos por señas y por la prestación del servicio.
-

13. Suspensión y baja

13.1 Por el Cliente

La cancelación se realiza desde el panel y es efectiva al final del ciclo ya abonado. No hay permanencia mínima ni penalidad.

13.2 Por Brokitech

Brokitech puede suspender o dar de baja una cuenta:

- Por incumplimiento de la cláusula 5 (uso aceptable), de forma inmediata.
- Por mora, según la cláusula 7.3.
- Por discontinuación del Servicio, con 90 días de preaviso y reintegro proporcional de lo abonado y no usado.

13.3 Efectos de la baja

El Contenido del Cliente permanece accesible en modo lectura durante 60 días para su exportación. Vencido ese plazo se elimina de forma permanente e irreversible.

14. Garantía de satisfacción

Dentro de los primeros 30 días de la primera suscripción paga, el Cliente puede solicitar el reintegro del 100% de lo abonado escribiendo a facturacion@brokitech.com. Aplica una sola vez por Cliente.

15. Modificaciones

Brokitech puede modificar estos Términos. Los cambios sustanciales se notifican por email y dentro del panel con 30 días de anticipación. Si el Cliente no está de acuerdo, puede cancelar sin penalidad antes de la entrada en vigencia. Continuar usando el Servicio implica aceptación.

16. Cesión

El Cliente no puede ceder su posición contractual sin autorización escrita de Brokitech. Brokitech puede cederla en caso de reorganización societaria, fusión o venta de activos, notificando al Cliente.

17. Ley aplicable y jurisdicción

Estos Términos se rigen por las leyes de la República Argentina.

Toda controversia se somete a los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. Si el Cliente reviste carácter de consumidor en los términos de la Ley 24.240, podrá acudir al tribunal de su domicilio.

18. Disposiciones generales

- Integridad: estos Términos, junto con la Política de Privacidad y el documento de Planes y Precios, constituyen el acuerdo completo entre las partes.
- Divisibilidad: la nulidad de una cláusula no afecta la validez del resto.
- No renuncia: la tolerancia ante un incumplimiento no implica renuncia a exigirlo en el futuro.

- Notificaciones: las de Brokitech al Cliente se envían al email registrado; las del Cliente a Brokitech, a legales@brokitech.com.

Brokitech S.A.S.

legales@brokitech.com — Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina